

Huurcontract onzelfstandige woonruimte naar zijn aard van korte duur (tijdelijke huisvesting in verband met het verrichten van arbeid)

De ondergetekenden:

Westland Oogst B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naaldwijk, aan de
Grote Woerdlaan 36, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marieke van Dijk, hierna te noemen: 'verhuurder',

en

Piotr Zieliński, geboortedatum 2 februari 1997, wonende te Kalisz (Polen),
aan de ul. Lipowa 18, 62-800 Kalisz, Polen, hierna te noemen: 'huurder',

OVERWEGEN HET VOLGENDE:

- Verhuurder biedt onzelfstandige woonruimte aan voor seizoenarbeiders die tijdelijk in Nederland gaan werken in de land- en tuinbouwsector, dat wil zeggen internationale werknemers die voor een tijdelijke periode in Nederland werkzaamheden verrichten die als gevolg van klimatologische en natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting.
- Verhuurder en huurder stellen hierbij vast dat zij deze huurovereenkomst met elkaar zijn aangegaan met het oog op de door huurder uit te voeren tijdelijke werkzaamheden in Nederland. Verhuurder biedt huurder het tijdelijk gebruik van de onzelfstandige woonruimte als oplossing voor het ontbreken van een hoofdverblijf van huurder in Nederland. Zonder de tijdelijke woonruimte kan huurder niet worden gehuisvest en is hij/zij niet in staat om het werk te verrichten.
- De onzelfstandige woonruimte die verhuurder aan huurder aanbiedt, wordt enkel ingezet en is strikt bedoeld voor de voornoemde tijdelijke huisvesting aan seizoenarbeiders.
- Huurder is buiten Nederland woonachtig en beschikt slechts over woonruimte in het buitenland, die het hoofdverblijf van de huurder is en blijft. De uitdrukkelijke bedoeling van partijen is dat huurder bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst terugkeert naar het hoofdverblijf in het buitenland.
- De door huurder te verrichten werkzaamheden zijn van kortdurende en tijdelijke aard en gekoppeld aan de arbeidsovereenkomst van huurder. Daarom is de behoefte aan huisvesting van huurder ook tijdelijk. De huur is daarom naar zijn aard van korte duur in de zin van artikel 7:232 lid 2 BW, waarbij specifiek van belang is:
 - dat partijen nadrukkelijk overeenkomen dat de huur van tijdelijke aard is en gekoppeld is aan de duur van de arbeidsovereenkomst;
 - dat verhuurder voorziet in de voornoemde belangrijke collectieve behoefte van huisvesting voor seizoenarbeiders en dat huurder zich daarvan bewust is;
 - dat huurder alleen tijdelijke behoefte heeft aan de woonruimte, ter overbrugging van de arbeidsovereenkomst, en daarna zal terugkeren naar zijn hoofdverblijf in het buitenland;
 - dat de aard van de woonruimte zich er niet voor leent dat de huurder hier langdurig kan gaan wonen.
- Huurder is gezien het voorgaande ermee bekend dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot huur- en huurprijsbescherming niet op deze overeenkomst van naar zijn aard van korte duur (art. 7:232 lid 2 BW) van toepassing zijn en huurder zich daarop niet kan beroepen. Huurder erkent en begrijpt dit.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Het tijdelijk gehuurde

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder, die in huur aanvaardt, kamer 6 aan de Lange Broekweg 12, 2671 DT te Naaldwijk, met medegebruik van keuken, toilet, doucheruimte, entree, gangen, berging en tuin.

Verhuurder en huurder verklaren dat zij de woonruimte met medegebruik van de gemeenschappelijke ruimten en kamers die onroerende aanhorigheid zijn te beschouwen en het medegebruik van eventueel gemeenschappelijke ruimten, hierna te noemen: 'het gehuurde'. Een beschrijving van de staat van het gehuurde bij oplevering is als bijlage opgenomen (verhuurder voegt beschrijving van gehuurde bij; zie artikel 14.1.b.).

1.2 Het recht van gebruik van de hiervoor genoemde voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte(n) en de daarin aanwezige voorzieningen komen gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten toe aan huurder en huurders van de andere onzelfstandige woonruimte(n).

Artikel 2 De bestemming van het gehuurde

2.1 Het gehuurde is uitsluitend bestemd voor de huurder zelf.

Artikel 3 De huurovereenkomst

3.1 De huurovereenkomst is aangegaan voor maximaal 20 weken, ingaande op 4 mei 2026.

3.2 Verhuurder en huurder kunnen de huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Beëindiging door opzegging dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment plaatsvinden.

3.3 Huurder neemt bij opzegging van de huurovereenkomst een opzegtermijn in acht van minimaal één week, tenzij Verhuurder schriftelijk instemt met een onmiddellijke opzegging.

3.4 Verhuurder neemt bij opzegging van de huurovereenkomst, op welke grond dan ook, een opzeggingstermijn in acht van minimaal een week (zeven (7) dagen). Voor elke maand dat de huurder in het gehuurde heeft gewoond, worden er twee dagen aan deze opzeggingstermijn toegevoegd met een maximum van vier (4) weken. Op dit moment bevat de toepasselijk CAO geen opzegtermijn voor de huurovereenkomst. Mocht een dergelijke opzegtermijn wel worden opgenomen dan zal de Verhuurder deze in acht nemen.

3.5 De rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst blijven tot en met de ontruimingsdatum onverminderd van kracht.

Artikel 4 De door huurder te betalen prijs

4.1 Vanaf de ingangsdatum is huurder wekelijks een prijs verschuldigd van € 132,50.

zegge ... honderdtweeëndertig euro en vijftig cent

4.2 De huur wordt telkens ingehouden van het loon van huurder door verhuurder. Huurder stemt daarmee in door ondertekening van een volmacht (zie artikel 14.1.d.). Voor zover de huurprijs niet is ingehouden blijft huurder betaling verschuldigd. In dat geval dient huurder de huurprijs en het voorschot op het eerste verzoek van verhuurder onverwijld te voldoen [op de door verhuurder aangegeven wijze/door middel van overschrijving op rekeningnummer NL58 DUMY 0000 0000 10. Ten name van Westland Oogst B.V.

[Of] De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen voor of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft [op de door verhuurder aangegeven wijze/door middel van overschrijving op rekeningnummer Ten name van.....*].

4.3 Met het oog op de datum van ingang van deze huurovereenkomst heeft de eerste betaalperiode betrekking op de periode van 4 mei 2026 tot en met 10 mei 2026 en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag € 132,50. Huurder voldoet dit bedrag vóór of op 1 mei 2026.

Artikel 5 Boetebepaling

5.1 Huurder en verhuurder komen overeen dat indien huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (en) uit hoofde van de nagenoemde bepalingen (en), hij aan verhuurder een direct opeisbare boete verbeurt, zoals hieronder vermeld:

- a) een boete van € 10,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 6 (gebruik), artikelen 10.1 -10.3 (melden schade), artikel 11.2 (algemene ruimten), artikel 11.1 (huisdieren), artikel 11.4 (overlast), met een maximum van € 500, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding;
- b) een boete van € 15,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van de bepalingen in artikel 8 (veranderingen en toevoegingen huurder) met een maximum van € 750,- onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding;
- c) een boete van € 20 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 1.2 (bestemming), artikel 12.1 (oplevering) met een maximum van € 1.000,- onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding;
- d) een boete van € 5.000,- per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € 100,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 7 (onderhuur) met een maximum van € 10.000,- onverminderd (i) zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding;
- e) een boete van € 5.000 per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € 100,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 11.3 (hennep en dergelijke/prostitutie) met een maximum van € 10.000,-, onverminderd (i) zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding.



Artikel 6 Gebruik

6.1 Het gehuurde is expliciet bestemd voor bewoning door seizoenarbeiders.

6.2 Huurder zal het gehuurde – gedurende de gehele duur van deze tijdelijke huurovereenkomst – daadwerkelijk, geheel, voortdurend, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming, hetgeen onder andere betekent dat huurder het gehuurde niet mag gebruiken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten.

6.3 Huurder zal zich gedragen naar de mondelinge of schriftelijke aanwijzingen door of namens verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde en van de ruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

6.4 Verhuurder kan huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien huurder op het moment dat huurder het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6.5 Huurder zal zich netjes gedragen jegens andere huurders en richting de buurtgenoten.

Artikel 7 Onderhuur

7.1 Huurder is – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder – niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan, daaronder begrepen het verhuren van de kamer, het verlenen van pension, het (tijdelijk) in gebruik geven (zoals via AirBnB of een daarmee vergelijkbare organisatie) of het doen van afstand van huur. Een door of vanwege verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen.

7.2 Indien verhuurder redenen heeft om aan te nemen, dat huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk in gebruik of onderhuur heeft afgestaan als bedoeld in artikel 7.1 is huurder verplicht mee te werken aan een daarop gericht onderzoek van verhuurder. Desgevraagd is huurder onder meer verplicht de personalia van de gebruiker(s) of onderhuurder(s) te verstrekken.

Artikel 8 Veranderingen en toevoegingen door huurder

8.1 Het is huurder niet toegestaan veranderingen of toevoegingen in, aan of op het gehuurde, de inrichting of de gedaante daarvan aan te (laten) brengen of te hebben.

8.2 Huurder zal met zorg omgaan met de aanwezige inventaris in het gehuurde en deze inventaris zal te allen tijde in het gehuurde blijven.

8.3 Het is huurder verboden stickers op verfwerk te plakken, de muren in andere kleuren te verven of in het gehuurde te boren (of vergelijkbare werkzaamheden uit te voeren).

8.4 Het is huurder niet toegestaan enige wijzigingen aan de buitenzijde van het gehuurde aan te brengen.

Artikel 9 Onderhoud

9.1 Huurder zal verhuurder tijdig doch uiterlijk binnen 48 uur inlichten omtrent defecten in het gehuurde.

9.2 Verhuurder zal defecten in het gehuurde herstellen.

Artikel 10 Schade en aansprakelijkheid

10.1 Wanneer in, op of aan het gehuurde schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, waaronder schade of dreigende schade aan leidingen, kabels, buizen, afvoeren, installaties en apparatuur, dient huurder de verhuurder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

10.2 Indien er onmiddellijke schade dreigt of ontstane schade zich dreigt uit te breiden, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden en is huurder verplicht om onverwijld passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van (verdere) schade in of aan het gehuurde. Dit geldt in het bijzonder wanneer er schade ten gevolge van enige weersgesteldheid is of dreigt te ontstaan.

10.3 Hetgeen in artikel 10.1 en 10.2 staat opgenomen geldt eveneens ten aanzien van het totale gebouw/complex, meer in het bijzonder ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimten en de belendingen. Rechtstreeks optreden van huurder is in deze gevallen alleen dan vereist, wanneer zulks redelijkerwijs van hem mag worden verwacht.

10.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt aan de persoon en/of zaken van huurder door storm, vorst, blikseminslag, ernstige sneeuwval, overstromingen, stijging of daling van het grondwaterpeil, natuurrampen, atoomreacties, gewapende conflicten, burgeroorlogen, opstanden, onlusten, molest en andere calamiteiten.

10.5 Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieting in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Alle schade, behalve brandschade, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Onder huurder wordt in dit lid mede verstaan: huisgenoten van de huurder en derden, die zich in het gehuurde bevinden.

Artikel 11 Huisdieren/woonklimaat

11.1 Het is huurder niet toegestaan om in het gehuurde huisdieren te houden.

11.2 Indien het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex van gebouwen, waartoe ruimten en terreinen behoren waarop huurder geen exclusieve gebruiksrechten heeft, zal hij zijnerzijds ertoe bijdragen, dat deze ruimten en terreinen niet worden verontreinigd, er geen roerende zaken in, op of aan worden geplaatst en niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe zij kennelijk, dan wel krachtens de huurovereenkomst of de aanwijzingen van verhuurder, zijn bestemd. Huurder zal met name niet het dak, de schakelruimten voor de lift, de brandladders, de ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en de ruimte voor de hydrofoor betreden of doen betreden. Het is huurder evenmin toegestaan voertuigen, kindervagens, fietsen of andere voorwerpen elders dan op of in de daarvoor bestemde gelegenheden te plaatsen of beddengoed, wasgoed e.d. aan de buitenzijde van het gebouw, anders dan binnen het balkon, te kloppen of uit te hangen.

11.3 Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde, in de gemeenschappelijke ruimten en/of delen daarvan dan wel in de directe omgeving van het gehuurde hennep te (doen) kweken of te verhandelen en/of het gehuurde in te richten als hennepkwekerij, hennepdrogerij of hennepknipperij dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Tevens is het huurder verboden hennep of soortgelijke gewassen in het gehuurde en/of gemeenschappelijke ruimten voorhanden te hebben, dan wel op te slaan of te houden voor een ander. Het is huurder evenmin toegestaan om in het gehuurde, in de gemeenschappelijke ruimten en/of delen daarvan dan wel in de directe omgeving van het gehuurde qat, soft drugs, hard drugs of andere verboden middelen te verhandelen, te produceren of in groepsverband te gebruiken, te laten gebruiken of aanwezig te hebben. Huurder erkent dat het handelen in strijd met de hiervoor genoemde verboden leidt tot schade aan het gehuurde, alsmede tot gevaarzetting en overlast (zoals vervuiling, vandalisme, aantrekken van criminaliteit e.d.) voor de omgeving. Tevens is het huurder niet toegestaan prostitutie te bedrijven in het gehuurde of het gehuurde ter beschikking te stellen voor prostitutie. Het handelen in strijd met dit verbod (hennep en/of prostitutie) is dermate ernstig dat dit leidt tot directe ontbinding van de huurovereenkomst. Huurder is gehouden tot afdracht van de winst aan verhuurder die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit verbod, onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding.

11.4 Huurder zal bij het gebruik van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder zal ervoor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden of dieren dit evenmin doen.

11.5 Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij de niet nakoming of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijk andere consequenties.

Artikel 12 Einde huurovereenkomst of gebruik

12.1 Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde aan verhuurder opleveren in de oorspronkelijke staat die bij aanvang van de huur in de omschrijving van het gehuurde is beschreven, waarbij rekening moet worden gehouden met de normale slijtage en veroudering.

12.2 Huurder dient het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst met de aanwezigheid van alle meubels, stofferingen en inventaris zoals die er waren bij aanvang van de huurovereenkomst op te leveren en onder afgifte van alle sleutels.

12.3 Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken die zonder toestemming van verhuurder zijn aangebracht, is verhuurder geen vergoeding verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.4 Huurder verliest het bezit van zaken waarvan hij wordt geacht afstand te hebben gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde. Deze zaken kunnen door verhuurder, naar verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd zonder dat op verhuurder een bewaarplicht rust. Verhuurder is vrij om over deze zaken te beschikken. Hij heeft het recht om zich deze zaken toe te eigenen, dan wel voor risico van huurder te verwijderen, geheel naar eigen goeddunken. Ook kan verhuurder ervoor kiezen de betreffende zaken te laten afvoeren om ze onmiddellijk te laten vernietigen of om ze tijdelijk op te laten slaan. Als verhuurder de betreffende zaken heeft laten vervoeren en doen opslaan kan huurder die zaken slechts van verhuurder terugkrijgen gedurende de tijd dat deze zijn opgeslagen tegen betaling ineens van al hetgeen verhuurder van huurder te vorderen heeft. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die aan de betreffende zaken zijn ontstaan tijdens het verwijderen, het vervoer of de opslag.

12.5 Het in artikel 12.4 bepaalde is niet van toepassing op roerende zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits de opvolgende huurder deze overdracht schriftelijk aan verhuurder kenbaar heeft gemaakt.

12.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade van huurder indien het gehuurde niet tijdig aan hem beschikbaar kan worden gesteld, tenzij verhuurder hem ter zake een toerekenbare tekortkoming kan worden verweten.

Artikel 13 De Algemene Huurvoorwaarden van verhuurder

13.1 Op deze overeenkomst zijn de huis- en leefregels van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen van toepassing, tenzij daarvan in deze huurovereenkomst wordt afgeweken.

[Of] Op deze overeenkomst zijn de Algemene Huurvoorwaarden..... van verhuurder van toepassing, tenzij daarvan in deze huurovereenkomst wordt afgeweken.

Artikel 14 De bijlagen bij dit contract

14.1 Huurder verklaart te hebben ontvangen:

- a. de Algemene Huurvoorwaarden dan wel de huis- en leefregels van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen d²⁶⁻¹¹⁻²⁰²⁴
- b. de beschrijving van het gehuurde;
- c. het informatieblad rechten en plichten in overeenstemming met de Wet goed verhuurderschap;
- d. volmacht ten behoeve van het inhouden van de huisvestingskosten op het loon;
- e.geen

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Naaldwijk op 28 april 2026.

Verhuurder: *Westland Oogst B.V.*

..... *Piotr Zieliński*